

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/228

הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון – קנס חובה בעקבות הרשעה בגין עבירות טרור), התשפ"ג–2022

1. הוספת סעיף 40ב. בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 40א יבוא:
- "קנס חובה 40ב. (א) הורשע אדם בביצוע מעשה טרור, שאינה בעקבות הרשעה בגין עבירות טרור מאסר בפועל, ישית עליו בית המשפט, בנוסף לעונש המאסר, קנס שגובהו יעלה בהתאם לתקופת המאסר שהוטלה עליו, וזאת בשיעור הקבוע בתוספת הראשונה.
- (ב) הורשע אדם בביצוע עבירה לפי סעיפים 31 או 32, והוטל עליו עונש מאסר בפועל, ישית בית המשפט את קנס החובה האמור בסעיף קטן (א), וזאת בנוסף על כל קנס שישית בית המשפט על הנידון בגין ביצוע אותן העבירות.
- (ג) לא שולם הקנס במועדו, ירצה הנידון תקופת מאסר תמורתו, לתקופה הקבועה בתוספת השנייה.
- (ד) הוראות סעיף 71(א) לחוק העונשין לא יחולו על קנס חובה לפי סעיף זה."
2. תיקון סעיף 42. בסעיף 42 לחוק העיקרי, אחרי "בתוספת" יבוא "השלישית".
3. תיקון התוספת. בתוספת לחוק העיקרי, במקום "תוספת" יבוא "תוספת שלישית".
4. הוספת התוספת הראשונה והשנייה. אחרי סעיף 101 לחוק העיקרי יבוא:

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

"תוספת ראשונה

(סעיף 40ב)

שיעור קנס החובה

1. עבור כל חודש עד לשלושים 1,400 שקלים חדשים לכל חודש ;
ושישה חודשי מאסר
2. עבור כל חודש מאסר בין 37 ל-60 2,000 שקלים חדשים לכל חודש ;
חודשים
3. עבור כל חודש מאסר בין 61 4,000 שקלים חדשים לכל חודש ;
ל-120 חודשים
4. עבור כל חודש מאסר בין 121 6,000 שקלים חדשים לכל חודש ;
ל-180 חודשים
5. עבור כל חודש מאסר בין 181 7,000 שקלים חדשים לכל חודש ;
ל-240 חודשים
6. עבור כל חודש מאסר בין 241 8,000 שקלים חדשים לכל חודש ;
ל-300 חודשים
7. עבור כל חודש מאסר בין 301 10,000 שקלים חדשים לכל חודש ;
ל-360 חודשים
8. בגין חודשי מאסר מעבר ל-360 12,000 שקלים חדשים לכל חודש.
חודשים

תוספת שנייה

(סעיף 40ב)

שיעור קנס החובה תקופת מאסר חלף קנס החובה

1. קנס עד 50,000 שקלים חדשים מאסר למשך 12 חודשים ;
2. קנס של למעלה מ-50,000 שקלים מאסר למשך 24 חודשים ;
חדשים ולא יותר מ-100,000 שקלים
חדשים
3. קנס של למעלה מ-100,000 מאסר למשך 36 חודשים ;
שקלים חדשים ולא יותר מ-200,000
שקלים חדשים
4. קנס של למעלה מ-200,000 מאסר למשך 48 חודשים ;
שקלים חדשים ולא יותר מ-400,000
שקלים חדשים
5. קנס של למעלה מ-400,000 מאסר למשך 60 חודשים."
שקלים חדשים

דברי הסבר

מדינת ישראל נוקטת צעדים והליכים שונים נגד מחבלים מבצעי עבירות טרור במטרה להעניש ולהרתיע, אך מתקפות הטרור החוזרות ונשנות מחייבות להרחיב את הצעדים המשמעותיים והאפקטיביים כדי להגביר את ההרתעה מול מבצעי טרור פוטנציאליים.

הצעת חוק זו מבקשת להשית קנס חובה על אדם שהורשע בביצוע מעשה טרור, בנוסף לעונש המאסר. גובהו של קנס החובה יעלה בהתאם לתקופת המאסר שהוטלה עליו. הצעת החוק אף מבקשת לקבוע שאם לא ישולם הקנס במועדו – ירצה האדם תקופת מאסר תמורתו, וזאת לתקופה שתיקבע בתוספת השלישית לחוק.

אין ספק שמרכיב הקנס בענישה מהווה מרכיב הרתעתי נוסף על עונש המאסר. יתרה מזאת, גובה הקנס נקבע בהלימה מסוימת לגובה המשכורת שהרשות הפלסטינית משלמת, על פי חוק שלה, למחבלים הנמצאים בכלא בישראל.

הדבר נועד להוסיף מרכיב של הרתעה למחבלים פוטנציאליים המבקשים לחקות את מעשיו של מחבל מורשע, ולהבהיר לרשות הפלסטינית שתשלום על פי חוק של משכורות למחבלים המרצים מאסר בכלא הישראלי, יקבל משקל נגד באמצעות חוק ישראלי. זאת, כדי להבהיר לכל אדם המתלבט לגבי כניסה לטרור כי הדבר אינו משתלם, והוא יאבד הן את חירותו והן את הכנסתו מהרשות הפלסטינית.

על כן, התעריף שנקבע בהצעת החוק ושמכתיב את גובה הקנס על פי תקופת המאסר שנגזרה על המורשע, דומה אך לא בהכרח זהה לתעריף שנקבע בחוק הפלסטיני.

הצעת חוק זו משלימה את פועלו של החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018, אשר נועד, בין היתר, להרתיע את הרשות הפלסטינית ולמנוע ממנה לשלם משכורות למחבלים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (2919/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אבי דיכטר וקבוצת חברי הכנסת (225/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/2919/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)